คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๓๘๕-๒๓๘๖/๒๕๖๗

นาย สุดหล่อ โจทก์ที่ ๑
นางสาว สุดสวย โจทก์ที่ ๒

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง **นายสุดหล่อ ลูกจ้าง มีภริยาและบุตรอยู่แล้ว ส่วนนางสาวสุดสวย ลูกจ้าง ก็รู้อยู่เช่นนั้น แต่ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน เป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่ว ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าลูกจ้างทั้งสองไม่ยี่หระในการกระทำของตนเลย และยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้นายดำอดีตคนรักของนางสาวสุดสวยติดตามลูกจ้างทั้งสองไปที่โรงแรม ในเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องหลังจากเลิกงานกะกลางคืนแล้วเกิดเหตุนายสุดหล่อทำร้ายนายดำ โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธ จนนายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของลูกจ้างทั้งสองโดยสภาพย่อมส่งผลต่อการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างคนอื่นด้วย เนื่องจากนายสุดหล่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา แต่กลับประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่น เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยระบุสาเหตุในการเลิกจ้างว่าโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๕.๑๒ ประพฤติชั่วช้าเป็นที่รังเกียจของสังคม ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือเสเพล หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามภายในบริษัท และข้อ ๕.๑๙ การกระทำหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฯ กำหนดว่าหากฝ่าฝืนข้อดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษตามระดับ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตักเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๒ พักงาน ๓ วัน และครั้งที่ ๓ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยมีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยมีความผิดเป็นเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด

จำเลยให้การว่า นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีบุตรด้วยกัน นางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ อยู่กินฉันสามีภริยากับนายดำ นายรูปหล่อ โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ส่วนภริยานายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ และนายดำ ก็เป็นลูกจ้างจำเลยเช่นเดียวกัน โจทก์ทั้งสองและนายดำต่างรู้ถึงสถานะดังกล่าว แต่โจทก์ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ หลังเลิกงานกะกลางคืน โจทก์ทั้งสองนัดพบกันที่โรงแรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน นายดำทราบเรื่องจึงติดตามไปที่โรมแรมดังกล่าว พบโจทก์ทั้งสองอยู่ในห้องพักเดียวกัน นายดำใช้โทรศัพท์บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ เข้าแย่งโทรศัพท์และทำร้ายนายดำโดยใช้มีดคัตเตอร์ที่จำเลยให้นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ใช้ในการทำงานฟันและแทงหลายครั้ง เป็นเหตุให้นายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของโจทก์ทั้งสองถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๒.๔ ข้อย่อย ๑.๑๔ ซึ่งข้อย่อยนี้ไม่ได้กำหนดลำดับการลงโทษไว้จำเลยสามารถลงโทษตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน หรือเลิกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องลงโทษตามลำดับ โดยพิจารณาจากความเสียหาย ความรุนแรงพฤติกรรมขณะกระทำและเป็นธรรมกรณีไป นอกจากการกระทำของโจทก์ทั้งสองยังฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๗ ข้อย่อย ๕.๔ ข้อย่อย ๕.๑๒ ข้อย่อย ๕.๑๙ ด้วย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจ้างไม่อาจลงโทษลูกจ้างโดยข้ามระดับการลงโทษที่กำหนดไว้ได้ พฤติการณ์ที่นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและทำงานอยู่แผนกเดียวกัน โดยนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ทราบดีว่านายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาและบุตรแล้ว แม้จะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อย่อย ๕.๑๒ แต่ข้อย่อยดังกล่าวกำหนดระดับการลงโทษไว้ ๓ ระดับ เป็นลำดับ คือ ครั้งที่ ๑ ตักเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๒ พักงาน ๓ วัน ครั้งที่ ๓ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย แสดงว่าจำเลยไม่ถือว่าการฝ่าฝืนข้อย่อย ๕.๑๒ เป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นไปตามระดับการลงโทษ การอ้างเหตุข้อย่อย ๕.๑๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้วิญญูชนย่อมเข้าใจได้ว่าการกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำในทางส่วนตัว ทั้งการที่นายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ทำร้ายร่างกายนายดำก็เกิดขึ้นนอกบริษัทและนอกเวลางาน แม้ขณะนั้นโจทก์ทั้งสองและนายดำจะยังสวมเครื่องแบบบริษัทจำเลยก็ตาม ทั้งไม่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของโจทก์ทั้งสองและการกระทำของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้แก่จำเลยหรือลูกค้าจำเลยให้ได้รับความเสียหายโดยตรง อันจะทำให้จำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์หรือเสียภาพพจน์บริษัทจำเลย สำหรับข้อย่อย ๕.๔ เมื่อโจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วยความสมัครใจ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๑ กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ดังนั้น โจทก์ทั้งสองจึงไม่ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง แต่ก็นับว่าจำเลยมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมให้แก้ไขการเลิกจ้างจากโจทก์ทั้งสองโดยมีความผิดเป็นเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การล่วงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในเรื่องเพศในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้ถูกกระทำไม่ยินยอมพร้อมใจ อันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เมื่อโจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวด้วยความสมัครใจ การกระทำของนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ จึงไม่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ถือไม่ได้ว่านายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ กระทำผิดวินัยตามข้อย่อย ๕.๔ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย

ประเด็นจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวภายในบริษัทจำเลยเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการฝ่าฝืนข้อย่อย ๕.๑๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทำระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแล้ว กรณีจึงเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองกระทำในสิ่งที่ลูกจ้างที่ดีโดยทั่วไปพึงมีสำนึกที่จะไม่กระทำเช่นนั้น อีกทั้งยังเป็นการลิดรอนสภาพบังคับของกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันให้ลดน้อยถอยลงไปอีกด้วย ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้ว นอกจากนี้ ข้อย่อย ๒.๔ ยังกำหนดไว้ชัดเจนอีกว่าระหว่างการจ้างงานหากพนักงานทำความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับและหรือกฎหมายอาญาใด ๆ ...บริษัทมีสิทธิบอกเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนั้น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง นอกจากจะเป็นการเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แล้วยังเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อย่อย ๒.๔ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง

ประเด็นที่จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า การลงโทษเป็นดุลพินิจของจำเลยที่จะพิจารณา ไม่จำเป็นต้องเรียงการลงโทษตามลำดับ เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวภายในบริษัทจำเลย โดยนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ มีภริยาและบุตรอยู่แล้ว ส่วนนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ก็รู้อยู่เช่นนั้น ถือว่าเป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรง กรณีดังกล่าวยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้นายดำ อดีตคนรักของนางสาวสุดสวย โจทก์ที่ ๒ ติดตามโจทก์ทั้งสองไปที่โรงแรมในเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องหลังจากเลิกงานกะกลางคืนแล้วเกิดเหตุนายสุดหล่อ โจทก์ที่ ๑ ทำร้ายนายดำ โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธจนนายดำได้รับบาดเจ็บสาหัส การกระทำของโจทก์ทั้งสองโดยสภาพย่อมส่งผลต่อการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างคนอื่นด้วย เนื่องจากนายสุดหล่อโจทก์ที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา แต่กลับประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่น การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๑๔ ซึ่งเป็นข้อที่จำเลยกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพียงแต่จำเลยไม่ได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะความผิดและระดับการลงโทษไว้ในตารางลักษณะความผิดและระดับการลงโทษผู้ทำผิดเท่านั้น เมื่อจำเลยอาศัยในย่อหน้าสุดท้ายของข้อ ๒ พิจารณาจากความเสียหาย

ความรุนแรง พฤติกรรมขณะกระทำ และความเป็นธรรมเป็นกรณี ๆ ไป ในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ทั้งไม่จำเป็นต้องลงโทษตามลำดับ แม้ว่าตามหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจะระบุถึงการกระทำของโจทก์ทั้งสองว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อย่อย ๕.๑๒ และข้อย่อย ๕.๑๙ โดยมิได้ระบุถึงข้อย่อย ๑.๑๔ ก็ตาม แต่ข้อความในส่วนดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมาปรับบทแก่ความผิดของโจทก์ทั้งสองเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าในย่อหน้าแรกของหนังสือเลิกจ้างดังกล่าว จำเลยได้ระบุถึงพฤติการณ์ของการกระทำของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย จำเลยย่อมมีสิทธิยกกรณีที่โจทก์ทั้งสองประพฤติฝ่าฝืนข้อย่อย ๑.๑๔ ขึ้นต่อสู้ได้ เหตุนี้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสอง

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว นอกจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันแล้ว ยังฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่จำเลยกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อความสงบเรียบร้อยร่วมกัน ยิ่งเป็นการกระทำระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแล้ว กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองไม่ยี่หระในการกระทำของตนเลย นอกจากนี้ยังเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการทำร้ายกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย จึงนับว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจ้างแล้ว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย รวมทั้งไม่ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อแก้ไขการเลิกจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา